ĐỀ KIỂM TRA VIẾT (ĐỀ SỐ 6)

Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút

Câu 1 ***(Phần chung cho tất cả các thí sinh): 5,0 điểm***

Ngày 19/7/2021, bà V cư trú tại thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội có đơn gửi Văn phòng luật sư đề nghị Văn phòng cử luật sư giúp tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp quyền thừa kế. Trong đơn, bà trình bày như sau:

"Ông Nguyễn Đăng Việt là bố chồng tôi sinh năm 1952, mất năm 2010 được ông bà để lại cho một thửa đất thổ cư với diện tích là 294 m^2. Năm 2009, UBND huyện Thanh Trì đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Việt cho thửa đất thổ cư nói trên. Năm 2010, ông Việt mất không để lại di chúc.

Năm 1975, ông Việt và bà D được hai bên gia đình cưới hỏi nhưng không đăng ký kết hôn. Hai người sống chung nhưng không sinh được con. Ông Việt và bà D có làm thủ tục pháp lý nhận nuôi hai người con nuôi là anh Nguyễn Đăng Q và chị Nguyễn Thị N.

Năm 1984, ông Việt lấy bà T nhưng cũng không làm thủ tục đăng ký kết hôn. Ông Việt và bà T có hai người con chung là chồng tôi (anh Nguyễn Đăng S) và cô Nguyễn Thị X.

Sau khi ông Việt lấy bà T sinh con thì cả ông Việt, bà D, bà T và các con đều sống hoà thuận. Khi ông Việt ốm đau và mất, bà T và các con đều chăm sóc và lo tang ma chu đáo cho ông Việt.

Ngày 20/6/2017, bà D lập di chúc phân chia di sản của ông Việt để lại là quyền sử dụng 294m^2 đất cho các con. Theo đó, anh Q được sử dụng 110m^2 đất, chị N được sử dụng 74m^2 đất và chồng tôi được sử dụng 110m^2. Riêng cô X hiện nay đang sống ở Cộng hoà Liên bang Nga, kinh tế đầy đủ nên không được chia tài sản của ông Việt.

Ngày 06/10/2020, trong biên bản họp dòng họ Nguyễn Đăng, bà D phân chia lại di sản của ông Việt, giao quyền sử dụng 294 m^2 đất cho các con là anh Q, chị N, chồng tôi và anh H (là cháu gọi ông Việt bằng chú ruột). Quyền sử dụng đất của anh Q, chị N giữ nguyên như lần phân chia trước. Bà D lấy 35m^2 đất trong phần đất 110m^2 của chồng tôi làm nhà thờ họ và giao cho anh H quản lý. Cả gia đình gồm bà T, anh Q, chị N và chồng tôi không đồng ý với cách làm này của bà D.

Tháng 4/2021, chồng tôi bị tai nạn mất đột ngột không để lại di chúc. Chúng tôi có một con chung là cháu Nguyễn Đăng C 5 tuổi.

Sau khi chồng tôi mất, anh H đã tự ý dựng nhà trên diện tích 35m^2 được bà D chia cho trên phần đất của chồng tôi. Sau rất nhiều lần hoà giải nhưng không thành, tôi đã làm đơn khởi kiện ra Toà án nhân dân huyện Thanh Trì yêu cầu chia thừa kế. Toà án nhân dân huyện Thanh Trì đã thụ lý đơn kiện của tôi".

Câu hỏi 1. Anh/Chị tư vấn cho bà V những vấn đề gì? Trong lần gặp gỡ đầu tiên với bà V, Anh/Chị sẽ xác minh những vấn đề gì?

Câu hỏi 2. Nếu Anh/Chị được phân công bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu Nguyễn Đăng C (con của bà V và anh S) tại toà án thì Anh/Chị sẽ lập luận như thế nào để bảo vệ quyền lợi cho C?